

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL ETİK İLKELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1- (1) Bu ilkelerin amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi'nde etik kültürü yerleştirmek, Üniversite akademik ve idari personelinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar verecek, Üniversite yönetimine olan güveni sarsacak durumları ortadan kaldırmak, etik ilkelere uyulmasını sağlamak üzere Üniversite bünyesinde oluşturulacak Kurumsal Etik Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu ilkeler; Üniversitenin akademik ve idari personelinin görev ve hizmetleri sırasında uymaları gereken etik davranış ilkelerine, bu ilkelere uyulmaması sonucunda Üniversitenin farklı birimleri ve çalışanları arasındaki ilişkilerde ortaya çıkabilecek ya da Üniversitenin paydaşlarıyla ilişkilerinde yaşanabilecek etik sorunlara, oluşturulacak Kurumsal Etik Komisyonunun yapısına ve bu Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

(2) Üniversite öğretim elemanlarınca yapılacak bilimsel araştırmalar, yayınlar ve hayvanlar üzerindeki tıbbi deneylere ilişkin etik ilkeler ve etik ihlalleri ve bilimsel yayınlara ilişkin etik ihlalleri; İskenderun Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ile İskenderun Teknik Üniversitesi Sucul Omurgalı Canlı Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesiyle düzenlenen konular olup, bu ilkeler kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu ilkeler; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 14'üncü maddesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve İskenderun Teknik Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu ilkelere geçen;

- a) **Başkan:** İskenderun Teknik Üniversitesi Etik Komisyonu Başkanı,
- b) **Birim:** İskenderun Teknik Üniversitesine bağlı bütün idari ve akademik birimleri,
- c) **Diğer Personel:** Üniversitede sözleşmeli, geçici vb. olarak çalıştırılan görevlileri,

- d) **Komisyon:** İskenderun Teknik Üniversitesi Etik Komisyonunu,
- ç) **Memur:** Üniversitede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalıştırılan personeli,
- e) **Öğrenci:** İskenderun Teknik Üniversitesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik öğrenimi gören kişileri,
- f) **Öğretim Elemanları:** Üniversitede görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini,
- g) **Öğretim Üyeleri:** Üniversitede görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerini,
- h) **Rektör:** İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörünü,
- i) **Rektörlük:** İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
- j) **Senato:** İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,
- k) **Üniversite:** İskenderun Teknik Üniversitesini,
- l) **Üniversite Personeli:** Üniversitede görevli öğretim elemanları, memurlar ve diğer personeli,
- m) **Üniversite Üst Yöneticileri:** Rektörü, Rektör Yardımcılarını, Dekanlarını ve Dekan Yardımcılarını, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Müdürlerini ve Müdür Yardımcılarını, Genel Sekreteri ve Yardımcısını, Daire Başkanlarını, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Sekreterlerini, Enstitü Sekreterlerini, Birim Amirlerini,
- n) **Üniversite Yönetim Kurulu:** İskenderun Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Etik Değerler ve İlkeler

Etik değerler

MADDE 5- (1) Üniversitenin temel etik değerleri aşağıda belirtilmiştir:

- a) Akademik dürüstlük: Akademik topluluğun üyeleri arasındaki güven ve dürüstlüğe dayalı bağları güçlendiren; toplumun bilime ve bilim insanına güvenini sağlayan; akademik çevrede uyulması gereken etik ilke ve standartlara uygun davranmaktır. Akademik dürüstlük, akademik standartları içtenlikle yerine getirmek ve her türlü akademik etkinlikte dürüst, açık ve sorumlu davranışların korunmasını da içerir.
- b) Akademik özgürlük ve özerklik: Akademik özgürlük, akademik personelin bireysel olarak, kendi özgür tercihlerini yapabilmesi, bu açıdan hiçbir dayatma ve baskı ile karşılaşmaması anlamını taşır. Akademik özerklik, akademi ve akademisyenlerin kurumsal yapı olarak, bir üst

otoriteye, dışarıdan gelen emir ve talimatlara bağlı olmaması, akademik ve bilimsel çalışma alanı ve metotların özgürce belirleyebilme durumunu ifade eder.

- c) Amaç ve misyona bağlılık: Üniversite personeli, üniversitenin amaçlarına ve misyonuna uygun davranır. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve üniversitenin misyon ve vizyonu doğrultusunda hareket eder.
- d) Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan: Üniversite personeli, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.
- e) Çıkar çatışmasından kaçınma: Üniversite personelinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmesini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendisine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olması hâlini ifade eder. Üniversite personeli, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.
- f) Doğaya, çevreye ve sanata saygı: Üniversite personeli, doğadaki tüm varlıklara, çevreye ve sanata karşı duyarlı davranırlar.
- g) Dürüstlük ve tarafsızlık: Üniversite Personeli, tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayırım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.
- h) Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması: Üniversite personeli, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşeri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar. Üniversite personel, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya başkalarının kitap, dergi, kaset, cd ve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptıramaz; herhangi bir kurum, vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat sağlayamazlar.
- i) Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci: Üniversite personeli, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alırlar.

- j) Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı: Üniversite personeli, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır. Üniversite personeli, hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir. Üniversite personeli, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar.
- k) Hizmet standartlarına uyma: Üniversite yöneticileri ve personeli, kamu hizmetlerini, belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler; hizmetten yararlananlara, iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek, onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar.
- l) Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı: Üniversite personeli, kamu binaları ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.
- m) Mal bildiriminde bulunma: Üniversite personeli, kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca, yetkili makama mal bildiriminde bulunurlar.
- n) Nezaket ve saygı: Üniversite personeli, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranır ve gerekli ilgiyi gösterir. Konu yetkilerinin dışındaysa, ilgili birime veya yetkiliye yönlendirir.
- o) Saygınlık ve güven: Üniversite personeli, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Paydaşlarına kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar.
- p) Savurganlıktan kaçınma: Üniversite personeli, kamu binaları ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar.
- q) Sorumluluk ve hesap verebilirlik: Üniversite personeli, her türlü bilimsel ve akademik davranış ve faaliyetleri ile üstlendikleri görevleri gerekli nitelik ve nicelikte yerine getirmeleri, ülkenin ve üniversitenin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarıdır. Hesap verebilirlik ise bir işi, bir görevi gerçekleştirmek için kendilerine emanet edilen kamusal ya da özel kaynakları kullanan üniversite personeli, kaynakları emanet edenlere, kaynakların kullanımı ve görevin

nasıl ve ne oranda yerine getirildiği konusunda açıklamada bulunma, şeffaf olma zorunluluğudur.

- r) Tarafsızlık: Üniversite personeli, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanır. Üniversite personeli, gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamaz; herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamaz; kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemez. Üniversite personeli, hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder; hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamaz.
- s) Temel İnsan Haklarının Korunması: Üniversite personeli, temel hak ve özgürlüklere ilişkin ülkemiz tarafından kabul edilen uluslararası sözleşmeler ile Anayasa ve yasalarda yer alan temel hak ve özgürlükleri korur, bireysel farklılıklara, tüm bireylerin onur ve kişiliklerine saygı gösterir.
- t) Yeterlik (Liyakat): bir iş, görev ya da unvan için gerekli standartlar temelinde yapılacak değerlendirme ile yetenek, nitelik, bilgi, deneyim düzeylerine göre bir personelin seçilmesi, atanması veya görevlendirilmesi esastır.
- u) Yetkili makamlara bildirim: Üniversite personeli, bu ilkelerde belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmasının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduğunda ya da gördüğünde durumu bildirir. Kurum yöneticileri ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alırlar.
- v) Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu: Üniversite üst yöneticileri, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar. Üniversite üst yöneticileri, yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı kapsar. Üniversite üst yöneticileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.

Etik ilkeler

MADDE 6- (1) Üniversite personeli görev ve hizmetlerinde, paydaşlarıyla ilişkilerinde aşağıdaki etik ilkelere uyarlar:

a) Genel etik ilkeleri;

- 1) İnsana saygı, insan hak ve özgürlüklerine saygı, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü temel prensip kabul edilir.
- 2) Dürüstlük, doğruluk, tarafsızlık, güvenilirlik, sorumluluk, hesap verebilirlik, saydamlık ve katılımcılık esastır.
- 3) Farklı düşünce ve görüşlere saygıyı, üniversite yaşamının temel değeri olarak görürler.
- 4) Doğruluk ve tarafsızlıklarını zedeleyecek tutum, davranış ve işlemlerden uzak dururlar.
- 5) Statüsü ve görevi ne olursa olsun, tüm paydaşları eşit bireyler olarak görür; meslektaşlarına, çalışanlara ve öğrencilere karşı politik gerekçelerle, ırk, dil, din, cinsiyet, etnik köken, fiziksel engellilik ya da keyfi ve kişisel nedenlerle ayırım yapmazlar; her türlü ayrımcılıktan kaçınırlar.
- 6) Toplumsal konulara (çevre, sağlık, eğitim, adalet vb.) duyarlık göstererek kamu yararını gözetirler; topluma hizmet etmeyi toplumsal bir sorumluluk olarak kabul ederler.
- 7) Şiddet, nefret, öfke, hakaret ve iftira içermemek koşuluyla, ifade özgürlüklerine saygı gösterirler.
- 8) Görev ve yetkilerini, çıkar sağlamak amacıyla ve kötüye kullanmazlar.
- 9) Kişisel görüşlerini, üniversite adına ve üniversiteyi bağlayıcı biçimde sunmaktan kaçınırlar. Üniversiteyi bağlayıcı güvence veremez ve girişimlerde bulunamazlar. Yanıltıcı açıklamalar yapamazlar.
- 10) Üniversitede meslektaşlarının ve tüm üniversite paydaşlarının saygınlıklarına ya da kariyerlerine zarar verecek davranışlardan kaçınırlar.
- 11) Şiddet, cinsel taciz, istismar gibi davranışlar ile mobbinge yol açıcı eylem ve işlemlerde bulunamazlar, başkalarının bu tür davranışlarda bulunduklarını öğrendiklerinde, sorumlular hakkında gerekli işlemleri başlatırlar. Bu konularda her türlü eğitim, bilinçlendirme ve bilgilendirme yapmayı ilke edinirler.
- 12) Kamu malları, kaynakları, işgücü ve olanaklarını kullanırken, işleri yürütürken, etkin, verimli ve tutumlu; şeffaf ve hesap verebilir şekilde davranırlar. Savurganlıktan kaçınırlar.
- 13) Toplumun ekonomik, kültürel ve entelektüel birikiminin geliştirilmesinde, etkili bir rol oynamak için çaba harcarlar.

- 14) Kamu hizmetlerini sunarken, paydaşların hizmetten yararlanmalarını kolaylaştırır, gereksinimlerin en etkin, hızlı, nitelikli ve verimli biçimde karşılanmasını sağlarlar.
- 15) Çeşitli kurul, komisyon ve komitelerde görev üstlenerek üniversite yönetimine katılırlar.
- 16) Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen, etkileme olasılığı bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan veya dolaylı her türlü çıkardan uzak dururlar.
- 17) Yönetim görevi ile ilgili her türlü konuda tarafsız ve adil davranırlar. Kendileri ve yakınlarını ilgilendiren karar mekanizmalarından çekilirler.
- 18) Öğrenciye değer verilir, öğrencilerin farklı görüş, düşünce ve önerileri saygıyla karşılanır.

b) Yönetim Etiği İlkeleri;

- 1) Katılımcı yönetim anlayışı benimsenir
- 2) Yönetimde birlikte yönetim anlayışına göre hareket edilir. Görev ve sorumluluklar dayanışma içinde paylaşılır. Çalışanların karar alma sürecine katılımlarının sağlanmasına önem verilir.
- 3) Mevzuatta belirtilen hükümlerin dışında personel arasında ayırım yapılmaz.
- 4) Üniversite personelinin, yönetimle ilgili konularda ve uygulamalarda, katıldıkları kurullarda ve toplantılarda görüşlerini özgürce belirtmeleri sağlanır.
- 5) Her kademedeki yöneticiler takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gereği doğrultusunda her türlü keyfilikten uzak, tarafsız ve eşitlik ilkesine uygun olarak kullanırlar.
- 6) Nüfuz ve güç kullanma, özlük haklarını engelleme gibi baskı yöntemleri (mobbing) uygulanmaz.
- 7) Üniversitenin bütün kurul ve komisyon toplantılarında alınan kararların uygulanması sağlanır.
- 8) Akademik çalışmalar desteklenerek özendirilir, akademik liyakat, deneyim ve emeğe saygı gösterilir.
- 9) Öğretim elemanlarının ve diğer personelin kurum içi ya da kurum dışı görevlendirilmelerinde, ders dağılımlarında eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine göre hareket edilir.
- 10) Üniversite personeline, hiçbir çıkar doğrultusunda yönlendirme yapılmaz, yasalarca verilmeyen görevleri yapmaları için zorlamada bulunulmaz.
- 11) Görevlerin yürütülmesi sırasında karşılaşılan sorunlar yerinde, zamanında ve kalıcı olarak giderilir.

c) Akademik etik ilkeleri;

- 1) Her yıl düzenli olarak bilimsel faaliyette bulunmayı, akademik mesleğinin asli görevi olarak kabul ederler. Bilginin özgürce araştırılması ve açıklanması için azami çaba gösterirler.
- 2) Bilimsel ve akademik yeterliklerini sürekli olarak geliştirme çabası içinde olurlar.
- 3) Derslerini ve eğitim öğretime ilişkin tüm yükümlülüklerini, bizzat yürütürler.
- 4) Öğrencilerin, mesleğin ya da disiplinin en üst akademik standartlarını özgürce öğrenmeleri için çaba gösterirler.
- 5) Öğrencilerin, öğrenme hak ve özgürlüklerini korurlar, öğretim yöntem ve teknikleri ile materyallerini sürekli geliştirerek, öğrencilerin çağdaş ve nitelikli eğitim alma haklarını desteklerler.
- 6) Öğrencilere saygı duyarlar; yaklaşım ve değerlendirmelerinde tarafsız ve adil olurlar.
- 7) Öğrencilere ait gizli bilgileri, yasal gereklilikler dışında üçüncü kişilerle paylaşmazlar.
- 8) Akademik danışmanlık sorumluluklarını, özenle yerine getirirler.
- 9) Öğrencileri ile sömürü, taciz ya da istismar içeren ilişki ve davranışlarda bulunmazlar.
- 10) Öğrencilerden hediye kabul etmezler.
- 11) Öğrencilerin mesleki etik değerleri içselleştirmeleri için davranışları ile örnek olurlar.
- 12) Engelli öğrencilere, yasal düzenlemelerin gerektirdiği destek ve yardımı sağlamaya çalışırlar.
- 13) Genç akademisyenlerin yetişmelerine gerekli katkıyı sağlarlar.
- 14) Her türlü atama ve yükseltmelerde, yeterlik ilkesine bağlı kalırlar ve karar alma mekanizmalarında yer alacakların belirlenmesinde cinsiyet farkı gözetmezler.
- 15) Çeşitli kurul, komisyon ve komitelerde görev üstlenerek üniversite yönetimine katılırlar ve gerekli sorumlulukları paylaşırlar.
- 16) Akademik özerkliğin gerçekleşmesi için çalışır; akademik özgürlüğe, farklı düşünce ve görüşlere saygıyı üniversite yaşamının temel değeri olarak görürler.
- 17) Üniversite dışında yürüttükleri gelir getirici nitelikteki işleri, üniversitedeki yükümlülüklerini engellemeyecek biçimde, yasal düzenlemelere ve dürüstlük ilkesine uygun olarak yaparlar.

- 18) Başta insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere, insan yaşamıyla ilgili temel konularda toplumun bilgilendirilmesi ve eğitilmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirirler, yayın yaparlar.
- 19) Uzmanlık alanları dâhilinde toplumun bilinçlendirilmesi için gereken eğitim ve hizmet etkinliklerinde gönüllü olarak görev alırlar.
- 20) Topluma yönelik açıklamalarda, bilimsel bulgularla kişisel görüşlerini birbirinden ayırt ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonun Oluşumu ve Görev Süresi, Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları, Etik Komisyonuna Başvuru Usulleri, Etik Komisyon Çalışma, Toplantı ve Karar Alma Usulü

Etik Komisyonunun oluşumu ve görev süresi

MADDE 7- (1) Etik Komisyonu, üniversitenin daha önce disiplin cezası almamış ve hakkında etik ihlali bulunmayan üniversite personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilen biri başkan toplam 7 (yedi) kişiden oluşturulur. Başkan üyeler arasından bir başkan yardımcısı belirler ve başkanın bulunmadığı oturumlarda komisyon başkanlığı başkan yardımcısı tarafından yürütülür.

(2) Etik Komisyonu üyelerinin görev süresi, 3 (üç) yıldır. Süresi biten üye, yeniden görevlendirilebilir.

(3) Bir takvim yılı içinde, izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste 3 (üç) toplantıya katılmayan, Üniversiteden ayrılan ve altı ay ve daha fazla uzun süreli görevlendirilmelerde ya da üç aydan fazla sağlık raporu alan üyenin üyeliği düşer ve yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(4) Komisyon üyeliğinden çekilme veya üyeliğin düşmesi, Rektörün onayı ile gerçekleşir.

(5) Etik Komisyonu sekretarya hizmetleri, Personel Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Etik Komisyonunun görev ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Etik Komisyonu;

- a) Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde, ilkelerde belirtilen etik kurallara ilişkin sorunlarda, yeterli ve inandırıcı delillere dayalı değerlendirme yapar ve Rektörlük Makamına görüş bildirir.
- b) Üniversitede, etik yaşam kültürünün yaygınlaşması, geliştirilmesi ve etik duyarlılığın artırılması için eğitim ve benzeri çalışmalar düzenler, etik davranış ilkelerinin, kamu

görevlilerine uygulanan temel, hazırlayıcı ve hizmet içi eğitim programlarında yer alması için yetkililerle işbirliği yapar.

- c) Üniversite bünyesinde ortaya çıkan etik sorunları değerlendirerek gerektiğinde alt komisyonlar oluşturulması için Rektörlük Makamına önerilerde bulunur.
- ç) Üniversite bünyesindeki alt komisyonların, etik ilke ve uygulamalarının, üniversitenin benimsemiş olduğu temel etik ilkelerle bütünleşmesine yönelik değerlendirme ve önerilerde bulunur.
- d) Hakkında değerlendirme yaptığı, karar aldığı ve görüş verdiği tüm etik konularda, gizlilik içinde çalışır ve elde edilen tüm bilgi ve belgeleri saklı tutar. Kurulun, tüm inceleme, değerlendirme ve ilgili yazışmalarına ait belgelerinin, en az 10 (on) yıl süre ile Personel Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak olan Etik Komisyonuna ait özel korunaklı arşivde saklanması zorunludur. Rektörlük Makamının ve/veya Etik Komisyonu Başkanın izni olmadan, Komisyon evraklarına herhangi bir yoldan erişim yasaktır.
- e) Etik Komisyonu, yürüttüğü tüm faaliyetler için doğrudan Rektörlük Makamına karşı sorumludur.

Etik Komisyonuna başvuru usulleri

MADDE 9– (1) Başvuru, gerçek kişiler tarafından yazılı dilekçe ile Rektörlüğe yapılır.

- (2) Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler, dilekçeye eklenir. Başvuru konusu, aykırı davranış iddiası, kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir.
- (3) Dilekçelerin okunaklı ve anlaşılır olması yeterlidir. Başvurunun Komisyon kayıtlarına geçtiği tarih, başvuru tarihidir.
- (4) Kasıtlı olarak yalan söylemek, olayları çarpıtmak gibi şikâyet hakkını kötüye kullananların disiplin ve cezai sorumluluğu saklıdır.

Etik Komisyon çalışma, toplantı ve karar alma usulü

MADDE 10- (1) Etik Komisyonunun çalışma usulü aşağıda belirtildiği gibidir:

- a) MADDE 9’da belirtilen usule uygun olarak yapılan başvurularda, Etik Komisyonu tarafından incelenecek konular ve değerlendirilecek dosyalar, kurula Rektör tarafından havale edilir. Rektörün, bu ilkeler kapsamında, konularla ilgili olarak Kurula re’sen inceleme yaptırma yetkisi saklıdır.
- b) Komisyon, gündemi görüşmek üzere iki ayda bir defa ve salt çoğunluk ile toplanır. Kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Gerekliğinde Başkanın çağırısı

üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantı günü, saati ve gündemi toplantıdan önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Gerekli görülürse, toplantı sırasında üyelere ek gündem verilir.

- c) Komisyon, değerlendirmelerini dosya üzerinden yapar; gerektiğinde ilgili kişilerden yazılı ya da sözlü bilgi alır. Hakkında etik ihlali başvurusu bulunan kişilere, Etik Komisyonu önünde savunmalarını yapma hakkı tanınır. Savunma hakkının, kendilerine bildirildiği tarihten itibaren, 7 (yedi) iş gününden az olmamak üzere, Komisyon tarafından belirlenen süre içinde yanıt vermeyen kişiler, savunma haklarından feragat etmiş sayılırlar. Bu durumda, Etik Komisyonu, eldeki mevcut bilgi ve kanıtlara dayalı olarak etik ihlali olup olmadığı yönünde değerlendirme yapar ve Rektörlük Makamına görüş bildirir.
- ç) Komisyon, inceleme ve değerlendirmeleri sırasında, başka kurum ve kuruluşlarla yapması gereken yazışmaları, gizlilik ilkeleri gözetilerek Rektörlük aracılığıyla yapar.
- d) Komisyon, başvuruları yalnızca etik yönleriyle ele alır ve değerlendirir. Komisyonun doğrudan cezai yaptırım yetkisi yoktur.
- e) Başkan, Komisyon inceleme ve değerlendirmesine sunulan her dosya için üyelerin görüşleri doğrultusunda, üyeler arasından bir raportör görevlendirir.
- f) Raportör, başvuruyu görev, konu ve kabul edilebilirlik yönlerinden inceleyerek bir ön rapor hazırlayıp Komisyon Başkanına sunar.
- g) Raportörün raporunda, başvuranın adı, soyadı, şikâyet edilen kamu görevlisinin adı, soyadı, görevi, başvuru konusu, raportörün önerisi, adı, soyadı ile tarih ve imzası yer alır.
- h) Rapor, Komisyon Başkanı veya ilgili üye tarafından, gerekirse ilgili yerlerden gerekli ek bilgi ve belgeler de istenip eklenerek görüşülmek üzere Komisyon gündemine alınır.
- ı) Komisyon, gerektiğinde, şikâyet konu olan olay ile ilgili olarak alanında uzman olan kişilerin görüşlerine başvurmak üzere toplantılarına davet edebilir.
- i) Yapılan görüşmeler sonucunda, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla alınan gerekçeli Komisyon kararı Rektöre sunulur.
- j) Etik Komisyonunda, kendisi ile ilgili dosya görüşülen üye, söz konusu gündem maddesiyle ilgili görüşmelere ve oylamalara katılamaz.
- k) İdari personel arasından seçilen Komisyon üyeleri, akademik personel ile ilgili görüşmelere ve oylamalara; akademik personel arasından seçilen Komisyon üyeleri ise, kendilerinden üst unvanlı akademik personel ile ilgili görüşmelere ve oylamalara katılamaz.
- l) Daha önce Komisyon tarafından incelenmiş şikâyet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikâyet konusu yapılamaz ve incelenemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Etik davranış ilkelerine uyma

MADDE 11- (1) Üniversitede, akademik ve idari görevlere atanan her personel, etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu ilkeler, İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu ilkelerin hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.